

24.09.2026

Лекция 4. Право в цифровом мире

Цифровизация, ее развитие изменило способы коммуникации, скорость оборота информации, масштаб обработки данных, технические возможности контроля, при этом сохранив базовые вопросы:

- кто является субъектом
- кому принадлежит результат деятельности
- на каком основании обрабатывается информация
- кто отвечает за причиненный вред
- как защищается нарушенное право

Цифровая грамотности специалиста включает возможность видения архитектуры правовых рисков. Право желательно учитывать на стадии проектирования, а не после запуска продукта.

В повседневной речи словом данные обозначается почти все, что храниться или передается в цифровой форме. При этом один и тот же массив информации может одновременно иметь несколько юридических характеристик. Он может содержать персональные данные, коммерческую тайну, объект авторского права, сведения ограниченного доступа, либо информацию, свободно распространяемую в обществе.

ФЗ-152 "О персональных данных" определяет персональные данные как любую информацию относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому

физическому лицу. Закон использует широкое понятие обработки персональных данных. В практическом смысле сюда относятся сбор, запись, систематизация, накопление...

Для проектирования системы полезно составлять карту потоков данных:

- что поступает на вход
- где обрабатывается
- где храниться
- кому передается
- сколько существует
- как удаляется

Статья 5-я закона о персональных данных закрепляет принцип их обработки. Данные должны обрабатываться для конкретных, заранее определенных и законных целей. Объем и содержание данных должны соответствовать заявленным целям.

Целевое ограничение означает также, что массив, собранных для одной цели, нельзя автоматически считать доступным для любой другой аналитики.

В массовом сознании регулирование персональных данных сводится ко мнению, что необходимо "поставить галочку".

С 1-го сентября 2025 года российское законодательство дополнительно требует оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно от иной информации и документов, которые подтверждает субъект.

Субъект персональных данных это физическое лицо, к которому относятся данные.

Оператор это лицо, которое организует или осуществляет обработку и определяет цели обработки, состав данных и действия с ними.

Субъект не утрачивает контроль над информацией после передачи ее организации. Закон предусматривает право получать сведения об обработке, требовать уточнения, блокирования или удаления при наличии оснований. Для цифрового продукта это означает необходимость проектирования не только сбора, но и жизненного цикла данных.

Публикация человеком информации о себе в интернете не означает автоматического разрешения любому лицу использовать ее для любых целей. Открытый доступ к странице не равнозначен праву на любую последующую обработку этой информации.

Правовое регулирования персональных данных касается не только согласия и целей обработки. Оператор обязан принимать предусмотренное законом правовые, организационные и технические меры для защиты данных. Российское законодательство также содержит требования к использованию баз данных при сборе персональных данных граждан РФ и правил при трансграничной их передаче.